ע.י. נופר אנרג'י בע"מ
("החברה")

13 בינואר 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il	https://maya.tase.co.il

באמצעות המגנ"א

הנדון: **התקשרות בהסכם עם כלל חברה לביטוח בע"מ להשקעה בפעילות החברה בישראל**

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 2 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-082678), בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב עם גופים מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ ("**המשקיעה**" או "**כלל**"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 13 בינואר 2026, התקשרה החברה במערכת הסכמים וזאת למטרת השקעת כלל בפעילות החברה בישראל, והכל כמפורט להלן.

1. הסכם העברת נכסים והתחייבויות

1.1. כחלק מרה-ארגון שמבצעת החברה התקשרה החברה בהסכם העברת נכסים והתחייבויות עם נופר אנרגיה בישראל בע"מ ("**נופר ישראל**"), חברה פרטית בבעלותה המלאה, אשר הוקמה לצורך העברת פעילות החברה בישראל אליה (למעט פעילות אשר הוחרגה במפורש בהסכם ותיוותר בחברה[1]) ("**הפעילות המועברת**" ו"**הסכם ההעברה**" בהתאמה). לאחר העברת הפעילות המועברת, תחזיק החברה ב-100% מההון המונפק והנפרע של נופר ישראל בדילול מלא.

1.2. כחלק מהסכם ההעברה, במועד השלמת העסקה יתקשרו החברה ונופר ישראל בהסכם שירותי ניהול, מטה ותמיכה, וכן הוסדרה העברת עובדים מהחברה לנופר ישראל, ונקבעו הסדרים נוספים בין החברה לנופר ישראל – לרבות ביחס לערבויות אשר העמידה החברה לתאגידים המוחזקים על ידי נופר ישראל והשתתפות במכרזים והליכים תחרותיים עתידיים.

1.3. **תנאים מתלים:** לאחר שהתקבלה כבר החלטת רשות המיסים להעברת הפעילות המועברת לנופר ישראל, התחייבויות החברה ונופר ישראל להעברת הפעילות המועברת (או כל חלק ממנה) על פי הסכם ההעברה, כפופות לקבלת אישורי צדדים שלישיים (לרבות בנקים, מלווים ושותפים בחלק מתאגידי הפרויקט של החברה אשר חלקם כבר התקבלו נכון למועד דיווח זה ("**אישורי הצדדים השלישיים**")).

2. הסכם השקעה והקצאת מניות

2.1. מיד לאחר חתימת הסכם ההעברה, החברה התקשרה עם נופר ישראל וכלל בהסכם השקעה והקצאת מניות ("**הסכם ההשקעה**"), במסגרתו, כנגד תשלום מזומן במועד השלמת העסקה בסך של כ- 300 מיליון ₪ ("**סכום ההשקעה**"), תקצה נופר ישראל לכלל 18.75% מהונה המונפק והנפרע של נופר ישראל. סכום ההשקעה יועמד לחברה על ידי כלל כהשקעה הונית ובדרך של הלוואות בעלים אשר יועמדו על ידה באופן יחסי (פרי-פאסו) להלוואות הבעלים אשר הועמדו על-ידי החברה

---

[1] הפעילות הנשארת, כהגדרתה בהסכם ההעברה, כוללת שירותי ניהול לתאגידים המוחזקים על ידי החברה; שירותי התקנת והפעלת עמדות טעינה לכלי תחבורה חשמליים, באמצעות נופר אי וי שותפות מוגבלת ובאמצעות אינובה אנרג'י שותפות מוגבלת; החזקה במניות של חברת מטאלוג'יק; יצור חשמל מביוגז וכן פעילות הקמה וניהול של מרכזי נתונים (Data Centers).

ואשר ייוחסו לנופר ישראל על פי הסכם ההעברה. תנאי העסקה, משקפים לפעילות נופר ישראל שווי של 1.6 מיליארד ש"ח, אחרי הכסף.

בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, סכום ההשקעה יהיה כפוף להתאמות, לרבות בגין אי-קבלת אישורי צדדים שלישיים, השקעות בנופר ישראל ותשלומים שבוצעו על ידי נופר ישראל עד למועד ההשלמה[2].

2.2. ביצוע והשלמת העסקה על פי הסכם ההשקעה, מותנית בהתקיימות תנאים מתלים, לרבות תנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה, וכן קבלת אישורי הצדדים השלישיים והשלמת העברת הפעילות המועברת מהחברה לנופר ישראל על פי הסכם ההעברה.

העסקה תושלם בשני שלבים. בשלב ראשון, ולאחר שיתקבל חלק הארי של אישורי הצדדים השלישיים (בשיעור כפי שנקבע בהסכם ההשקעה) ("**אישורי הצדדים השלישיים הראשונים**") תבוצע ההשלמה הראשונה לפי השווי היחסי של אישורי הצדדים השלישיים שהתקבלו עד אותו מועד[3]. קבלת אישורי הצדדים השלישיים הראשונים הינה תנאי מתלה להשלמת עסקת ההשקעה.

לאחר מועד ההשלמה הראשון, תעמוד לחברה ולנופר ישראל תקופה נוספת עד ליום 31 באוקטובר, 2026, לקבלת אישורי הצדדים השלישיים הנוספים ותבוצע השלמה שניה בגין נכסים אלה, לפי השווי היחסי.

2.3. בנוסף, כולל הסכם ההשקעה הוראות מקובלות להסכמים דומים, מצגים והתחייבויות של החברה ונופר ישראל, ביחס לנופר ישראל והחברות המוחזקות על ידה, וכן התחייבויות לשיפוי של החברה ובגין עילות שיפוי מקובלות וכן ככל שלא תשלים נופר ישראל מימון מחדש של חובותיה עד למועד שנקבע בהסכם.

2.4. הסכם ההשקעה ניתן לסיום קודם להשלמת העסקה בהודעה על ידי כל אחד מהצדדים במקרה של אי-קיום התנאים המתלים עד למועד שהינו 180 ימים ממועד חתימת ההסכם או במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה בתוך 7 ימים.

3. <u>הסכם בעלי מניות</u>

החברה התקשרה עם נופר ישראל והמשקיעה בהסכם בעלי מניות, במסגרתו מוסדרים היחסים בין החברה למשקיעה כבעלות מניות בנופר ישראל ("**הסכם בעלי המניות**"), לאחר השלמת העסקה, ואשר עיקריו כמפורט להלן:

3.1. כל עוד המשקיעה מחזיקה 7% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של נופר ישראל היא תהא זכאית למנות דירקטור או משקיף מטעמה לדירקטוריון נופר ישראל[4].

---

[2] מובהר כי ככל שכתוצאה מביצוע ההתאמות כאמור היקף ההשקעה שיידרש מכלל יעלה על 300 מיליון ₪, תעמוד לכלל האופציה לשמור על סכום ההשקעה ובמקרה זה שיעור ההחזקה שלה בחברה ידולל.

[3] לשם המחשה, ככל שעד למועד ההשלמה הראשון יועברו לנופר ישראל נכסים מועברים אשר שוויים מהווה 90% מהשווי הכולל של הנכסים המועברים בהתאם למודל השווי שהוסכם על הצדדים, תשקיע כלל בנופר ישראל במועד השלמת העסקה סך של 300,000,000 ₪ * 0.9 (=270,000,000 ₪) בניכוי או בתוספת סכום ההתאמה אשר יחושב בהתאם לאמור בסעיף 2.1 לעיל.

[4] זכות זו, כמו גם זכות ההצטרפות (Tag Along) של כלל תשרודנה את ההנפקה הראשונה לציבור של מניות נופר ישראל.

3.2. נקבעו החלטות מקובלות שלא ניתן לקבל ללא אישור המשקיעה או הדירקטור מטעמה (לפי העניין), וכן נקבע כי נופר ישראל תאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור של לפחות 30% מהרווח השנתי שלה וזאת בכפוף לצרכי המזומנים של החברה ובלבד שחלוקת הדיבידנד תעמוד במבחני החלוקה על פי הדין ובמגבלות הסכמיות.

3.3. החברה התחייבה לעשות מאמצים מסחריים סבירים להנפיק את מניות נופר ישראל בהנפקה ראשונה לציבור בתוך תקופה של 24 חודשים ממועד השלמת עסקת ההשקעה (בכפוף לתנאי השוק, לקבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לכך ולשיקול דעת דירקטוריון החברה). עוד נקבע בהסכם כי ככל שההנפקה הראשונה לציבור תשקף להשקעת כלל, שיעור תשואה פנימית שנתית ממוצעת (IRR) (בניכוי תקבולים אשר יתקבלו אצלה עד למועד ההנפקה) הנמוכה מהשיעור שהוסכם במסגרת הסכם בעלי המניות ("**התשואה המינימאלית**"), אזי תהיה זכאית כלל להגנת שווי (Ratchet) כך שהחברה תקצה לה מניות נוספות בכמות אשר תשקף הנפקה בשווי חברה שעל בסיסו בוצעה עסקת ההשקעה בתוספת התשואה מינימלית[5].

בנוסף, ככל שעד למועד שהינו 24 חודשים ממועד השלמת העסקה לא תבצע נופר ישראל הנפקה ראשונה לציבור, לכלל יוקצו מניות נוספות (או שישולם לה תשלום במזומן כאמור בה"ש 5) בהתאם לשווי חברה שהוסכם בהסכם בעלי המניות.

3.4. הסכם בעלי המניות קובע מגבלות על העברת מניות נופר ישראל על ידי החברה והמשקיעה, לרבות אישור העברת בעלי מניות למתחרה של נופר ישראל, תקופת חסימה עד המוקדם מבין הגשת תשקיף או 24 חודשים ממועד השלמת עסקת ההשקעה, זכות הצעה ראשונה לחברה (Right of First Offer) וזכות הצטרפות למכירת מניות למשקיעה (Tag Along), וכן קובע זכות מצרנות בהנפקת מניות עתידית (Preemptive Right)[6].

3.5. הסכם בעלי המניות קובע כי החברה לא תעסוק בתחום הפעילות של נופר ישראל[7], שלא באמצעות נופר ישראל או תאגידים המוחזקים על ידה, זאת, למעט הפעילות בישראל שלא הועברה (או טרם הועברה) לנופר ישראל במסגרת הסכם העברת הנכסים וההתחייבויות. עוד קובע הסכם בעלי המניות הוראות ביחס לרכישה והעברה אפשרית של נכסים נוספים מהחברה לנופר ישראל.

למועד דוח זה אין וודאות כי תושלם עסקת ההשקעה או ביחס למועד השלמת העסקה והחברה תשוב ותדווח כנדרש על פי דין.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

ע"י: עופר ינאי, מנכ"ל ודירקטור

---

[5] ככל שתחול מגבלה רגולטורית על הקצאת מניות נוספות לכלל, אזי החלק של הפיצוי החורג משיעור המניות אותן ניתן להקצות לכלל ישולם לכלל על ידי החברה במזומן.

[6] בנוסף, במסגרת הסכם בעלי המניות הוענקה למשקיעה אופציית Put לפיה תהיה המשקיעה זכאית לחייב את החברה לרכוש ממנה את מספר המניות המינימאלי של מניות נופר ישראל המוחזקות על ידי המשקיעה (והלוואות בעלים בסכום יחסי), אשר המשקיעה נדרשת למכור על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות החלות עליה וזאת בתנאים שנקבעו בהסכם ההשקעה.

[7] "**תחום הפעילות**" משמעו ייזום, פיתוח, ייצור, תפעול, קבלנות ואספקת חשמל בישראל על ידי מתקנים סולאריים (לרבות נחלה סולארית), פיתוח מתקני מתח עליון לרבות ייצור חשמל קונבנציונאלי, ייצור חשמל פוטו-וולטאי, ייצור חשמל מביוגז ואגירת אנרגיה, לרבות כל פעילות מספק חשמל, והכל בישראל בלבד, ולמעט הפעילות שאינה מועברת לנופר ישראל.